

**Direction Générale**

Direction des Ressources Humaines
et Services Généraux

N°049 /FPC/DG/DRHSG/MKG/2026



✓ A Madame le Directeur Général
du Fonds de Promotion Culturelle
à Kinshasa/Gombe

Concerne : Transmission rapport de la commission de recours
contre le licenciement avec et sans préavis.

Madame le Directeur Général,

Je viens par la présente auprès de votre Autorité, vous transmettre en annexe, le rapport de la commission chargée d'examiner les trois recours contre le licenciement avec et sans préavis, introduits par Mesdames KIKADI KAJINGA Patricia et MADIDI ADJIM Agathe, ainsi que Monsieur KAYAYA KANKU Joé, et vous en souhaite bonne réception et exploitation.

Veuillez agréer, **Madame le Directeur Général**,
l'expression de ma considération distinguée.

MUMBERE KALWENGERO Gratia

Directeur des Ressources Humaines
et Services Généraux

MUMBERE KALWENGERO Gratia
Directeur des Ressources Humaines
et Services Généraux

RAPPORT DE LA COMMISSION CHARGÉE D'EXAMINER LES TROIS RECOURS CONTRE LE LICENCIEMENT AVEC ET SANS PRÉAVIS

Introduction

En exécution de la note d'instruction n° 010/FPC/DG/DRHSG/2026 du 02 juillet 2026, et sous la présidence de Monsieur **MUMBERE KALWENGERO Gratia**, Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux du **Fonds de Promotion Culturelle (F.P.C.)**, la commission de recours s'est réunie les **lundi 06** et **jeudi 09 juillet 2026**, au bureau du Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux, sis **avenue Wagenia n°109**, dans la commune de la **Gombe**.

I. Objet de la convocation de la commission

La commission avait pour mission d'examiner :

- les trois recours introduits par **Mesdames KIKADI KAJINGA Patricia** et **MADIDI ADJIM Agathe**, contre leur **licenciement avec préavis** ;
- ainsi que le recours de **Monsieur KAYAYA KANKU Joé**, contre son **licenciement sans préavis**.

II. Composition de la commission

La composition de la commission se présente comme suit :

1. Monsieur **MUMBERE KALWENGERO Gratia**, Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux, **Président** ;
2. Monsieur **BIETO PALA Daudet**, Chef de Service Ressources Humaines, **Secrétaire** ;
3. Monsieur **NGIMBI NSIALA Benedict**, Directeur Financier a.i, **Membre** ;
4. Monsieur **KAKULE SYALWABO James**, Chef de Service Juridique et Contentieux, **Membre** ;
5. Monsieur **LUSUNZO SIVA Joël**, Président de la Délégation Syndicale, **Membre**.

III. Problème à résoudre

Après lecture de la note d'instruction susmentionnée et vérification du quorum, les cinq (5) membres composant la commission ont répondu présents. Le Président a salué leur présence en leur souhaitant la bienvenue.

Il a, en outre, circonscrit l'importance et la sensibilité de la matière à traiter, laquelle s'inscrit dans le cadre de l'**article 113** du Statut du personnel du F.P.C., qui institue le régime de recours. À ce titre, il a invité les membres à faire preuve de sens de responsabilité, eu égard aux contestations formulées par les concernés contre les sanctions de licenciement avec et sans préavis qui leur ont été infligées.



IV. Résumé des recours

- Les trois agents licenciés contestent **le manque de contradiction de la procédure** ayant abouti à leur licenciement.
- Les deux agents licenciés avec préavis ajoutent qu'elles ont informé la Direction générale du F.P.C. de la procédure relative à leurs voyages à l'étranger pour des soins appropriés.
- Elles confirment également qu'elles ont toujours informé le F.P.C. de l'évolution de leur traitement à l'étranger.

Pour ces raisons, elles contestent tous trois la décision de licenciement **avec et sans préavis** et réclament leur **intégration**, conformément à l'**article 126** du Statut du personnel du F.P.C.

V. Documents de travail

La commission s'est appuyée sur les documents suivants :

1. Le Statut du personnel du F.P.C ;
2. Le Code du travail ;
3. Les recours motivés des concernés.

VI. Déroulement des travaux

Après examen des recours dont résumé ci-dessus, un débat a été ouvert à l'ensemble des membres participants. Le débat a porté sur les articles du Statut du personnel du F.P.C et du Code du travail, notamment :

- **Article 113** : relatif à l'introduction du recours auprès du Directeur général du F.P.C ;
- **Article 30** : toute absence continue pour maladie dépassant 180 jours ou toute absence répétée pour une longue maladie dépassant 270 jours entraîne une procédure de licenciement pour inaptitude physique ;
- **Article 91** : exige au F.P.C d'accorder la gratuité des soins médicaux aux agents et à leurs membres de familles sur l'ensemble du territoire national et non à l'étranger ;
- **Article 118** : relatif au licenciement pour inaptitude physique, pour une incapacité causée par une maladie, constatée par le Directeur général sur avis d'une commission médicale ;
- **Article 126** : relatif à la réintégration de l'agent licencié ;
- **Article 62** : réglemente la résiliation du contrat à durée indéterminée (CDI) à l'initiative de l'employeur et impose que le licenciement repose sur un motif valable lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise.

VII. Observations de la commission

1. La commission reconnaît qu'il n'y a pas eu, en amont, convocation d'une commission de discipline afin de se conformer à l'**article 109**, qui institue la procédure disciplinaire contradictoire et écrite.
2. La décision de licenciement avec et sans préavis a été prise par l'Autorité conformément aux résultats du rapport de la commission mise en place, pour l'actualisation et la fiabilisation des listes du personnel actif ainsi que les différents cas des agents passifs.

3. La commission a constaté que ces agents ont largement dépassé le seuil de 180 et 270 jours prévu à l'**article 30** du Statut du personnel du F.P.C, et que le F.P.C n'a pas été informé, jusqu'à ce jour, de la fin du traitement des concernés, ni du jour de leur retour au pays.
4. La commission a également constaté que ces agents n'ont pas été autorisés officiellement par le F.P.C à s'absenter longtemps à l'étranger. Par manque d'autorisation officielle, les absences de plusieurs mois déjà consommées sont injustifiées.

VIII. Position de la commission

Eu égard à la contestation de la procédure non contradictoire, la commission a jugé utile d'inviter physiquement les trois concernés afin qu'ils viennent se défendre et présenter leurs moyens complémentaires.

C'est ainsi que les invitations **n°001, n°002 et n°003** du **07 juillet 2026**, signées par le Président de la commission, leur ont été adressées pour qu'ils se présentent le **09 juillet 2026 à 10h00**.

Résultats des invitations

- Tous les trois ex-agents ont reçu les invitations ;
- Seul **Monsieur KAYAYA KANKU Joé** s'est excusé à temps par écrit (courrier électronique) pour son retard, tout en se présentant le matin du jour suivant, au moment où la commission avait déjà clôturé ses travaux ;
- Aucune présence physique directe ou indirecte n'a été constatée pour **Mesdames KIKADI KAJINGA Patricia** et **MADIDI ADJIM Agathe**.

Conclusion

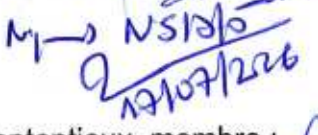
Eu égard à ce qui précède, la commission propose à votre Autorité ce qui suit :

1. **Le maintien de la décision de licenciement avec préavis** pour **Mesdames KIKADI KAJINGA Patricia** et **MADIDI ADJIM Agathe**, afin de leur permettre de bénéficier des décomptes finaux calculés avec préavis.
2. **La réintégration de Monsieur KAYAYA KANKU Joé** et sa **réaffectation à la Direction générale** pour un meilleur suivi. En cas de récidive, une sanction sans appel sera prise à son endroit.

En annexe :-projets du maintien de la décision ;
-projet de la réintégration ;
-copies des invitations ;
-copie note d'instruction.

Fait à Kinshasa, le **13/07/2026**.

Les membres

1. Monsieur MUMBERE KALWENGERO Gratia, Directeur des Ressources Humaines
et Services Généraux, Président ; 
2. Monsieur BIETO PALA Daudet, Chef de Service Ressources Humaines, Secrétaire ; 
3. Monsieur NGIMBI NSIALA Benedict, Directeur Financier a.i, Membre ; 
M1 -> NSIALA
2/10/2026
4. Monsieur KAKULE SYALWABO James, Chef de Service Juridique et Contentieux, membre ; 
5. Monsieur LUSUNZO SIVA Joël, Président de la Délégation Syndicale, membre ; 

N°

/FPC/DG/DRHSG/2026

Transmis copie pour information à:

- Monsieur le Directeur Général Adjoint du FPC ;
 - Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux du FPC ;
 - Monsieur le Directeur Financier du FPC ;
 - La Délégation Syndicale du FPC
- (Tous) à Kinshasa/Gombe

**A Madame MADIDI ADJIM Agathe
à Kinshasa.**

Concerne : Maintien de ma décision
du 21 mai 2026

Madame,

À la suite des conclusions de la commission chargée d'examiner votre recours contre votre licenciement avec préavis, instituée par la Note d'instruction n° 010/FPC/DG/DRHSG/2026 du 02 juillet 2026 et réunie les lundi 06 et jeudi 09 juillet 2026, j'ai l'honneur de vous notifier le maintien de ma décision du 21 mai 2026.

En effet, il ressort des travaux de cette commission que vous ne vous êtes pas présentée, en personne, le 09 juillet 2026 à l'heure indiquée dans l'invitation n° 001/FPC/DG/DRHSG/CR/2026 du 07 juillet 2026, qui vous avait été adressée afin de vous permettre d'assurer votre défense et de présenter tout moyen complémentaire à l'appui de votre recours.

Par ailleurs, votre lettre datée du 08 juillet 2026, rédigée depuis Marseille (France), où vous continuez de séjourner, n'a été déposée au Secrétariat de la Direction Générale du FPC que le 09 juillet 2026, après la clôture des travaux de la commission. En outre, son contenu n'apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la décision précitée.

En conséquence, je vous confirme le maintien de ma décision du 21 mai 2026, afin de vous permettre de bénéficier du préavis qui vous a déjà été accordé.

Le Directeur des Ressources Humaines et des Services Généraux, qui reçoit copie de la présente, est chargé de procéder à la clôture de votre compte, conformément aux disponibilités de la trésorerie du FPC.

Vous en prie, Veuillez agréer, **Madame**, l'expression de ma considération distinguée.

MUTUND KANAM Barbara

Directeur Général

N°

/FPC/DG/DRHSG/2026

Transmis copie pour information à:

- Monsieur le Directeur Général Adjoint du FPC ;
 - Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux du FPC ;
 - La Délégation Syndicale du FPC.
- (Tous) à Kinshasa/Gombe**

**A Madame KIKADI KAJINGA Patricia
à Kinshasa.**

**Concerne : Maintien de ma décision
du 21 mai 2026**

Madame,

À la suite des conclusions de la commission chargée d'examiner votre recours contre votre licenciement avec préavis, instituée par la Note d'instruction n° 010/FPC/DG/DRHSG/2026 du 02 juillet 2026 et réunie les lundi 06 et jeudi 09 juillet 2026, j'ai l'honneur de vous notifier le maintien de ma décision du 21 mai 2026.

En effet, il ressort des travaux de cette commission que vous ne vous êtes pas présentée, en personne, le 09 juillet 2026 à l'heure indiquée dans l'invitation n° 002/FPC/DG/DRHSG/CR/2026 du 07 juillet 2026, qui vous avait été adressée afin de vous permettre d'assurer votre défense et de présenter tout moyen complémentaire à l'appui de votre recours.

Donc, vous continuez toujours de séjourner au Canada comme dit dans votre recours du 17 juin 2026, et aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la décision précitée.

En conséquence, je vous confirme le maintien de ma décision du 21 mai 2026, afin de vous permettre de bénéficier du préavis qui vous a déjà été accordé.

Le Directeur des Ressources Humaines et des Services Généraux, qui me lit en copie, est chargé de procéder à la clôture de votre compte, conformément aux disponibilités de la trésorerie du FPC.

Je vous prie d'agréer, **Madame**, l'expression de ma considération distinguée.

MUTUND KANAM Barbara

Directeur Général

N°

/FPC/DG/DRHSG/2026

Transmis copie pour information à:

- Monsieur le Président du Conseil d'Administration du FPC;
- Monsieur le Directeur Général Adjoint du FPC ;
- Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux du FPC ;
- Monsieur le Directeur de Coordination des Provinces du FPC ;
- Monsieur le Directeur d'Etudes, Planification et de la Formation du FPC ;
- La Délégation Syndicale du FPC
(Tous) à Kinshasa/Gombe
- Monsieur le Coordonnateur Provincial du FPC/
Kin-Est
à Kinshasa/Kalamu

**A Monsieur KAYAYA KANKU Joé
à Kinshasa.**

Concerne : Votre réintégration

Monsieur,

M'inscrivant dans la logique de la conclusion de la commission chargée d'examiner votre recours contre le licenciement sans préavis, convoquée par la note d'instruction n° 010/FPC/DG/DRHSG/2026 du 02 juillet 2026, qui s'est réunie les lundi 06 et jeudi 09 juillet 2026, je vous notifie conformément à l'article 126 de notre Statut et l'article 63 du code du travail votre réintégration au Fonds de Promotion Culturelle en qualité d'Agent de collaboration au sein de la Direction d'Etudes, Planification et de la Formation .

A cet effet, dès la réception de la présente, vous êtes tenu de rejoindre votre lieu d'affectation pour prendre possession de vos nouvelles fonctions.

Le Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux qui me lit en copie est chargé de prendre les dispositions utiles se rapportant à la mesure susmentionnée.

distinguée.

Veillez agréer, **Monsieur**, l'expression de ma considération

MUTUND KANAM Barbara

Directeur Général



Direction Générale

Direction des Ressources Humaines
et Services Généraux

N°001 /FPC/DG/DRHSG/CR/2026

Transmis copie pour information à :

- Madame le Directeur Général du FPC;
- Monsieur le Directeur Général Adjoint du FPC.

(Tous) à Kinshasa/Gombe.

✓ A Madame MADIDI ADJIM Agathe
à Kinshasa

Concerne : Votre invitation

Madame,

Conformément à la note d'instruction n°020/FPC /DG/DRHSG/2026 du 02 juillet 2026 portant convocation de la commission de recours, nous avons l'honneur de vous inviter ce jeudi 09 juillet 2026 à 10heures à la commission de recours pour répondre aux faits contestés dans votre recours du 28 mai 2026. Lieu : Office du Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux du FPC.

sentiments distingués.

Veuillez agréer, **Madame**, l'expression de nos

Pour la commission

MUMBERE KALWENGRO Gratia

Directeur des Ressources Humaines
et Services Généraux

Président

MUMBERE KALWENGRO Gratia
Directeur des Ressources Humaines
et Services Généraux



Direction Générale

Direction des Ressources Humaines
et Services Généraux

N°002 /FPC/DG/DRHSG/CR/2026

Transmis copie pour information à :

- Madame le Directeur Général du FPC;
- Monsieur le Directeur Général Adjoint du FPC.

(Tous) à Kinshasa/Gombe.

✓ **A Madame KIKADI KAJINGA Patricia
à Kinshasa**

Concerne : Votre invitation

Madame,

Conformément à la note d'instruction n°020/FPC /DG/DRHSG/2026 du 02 juillet 2026 portant convocation de la commission de recours, nous avons l'honneur de vous inviter ce jeudi 09 juillet 2026 à 10heures à la commission de recours pour répondre aux faits contestés dans votre recours du 17 juin 2026. Lieu : Office du Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux du FPC.

Veuillez agréer, **Madame**, l'expression de nos sentiments distingués.

Pour la commission

MUMBERE KALWENGRO Gratia

Directeur des Ressources Humaines
et Services Généraux

Président



Direction Générale

Direction des Ressources Humaines
et Services Généraux

N°003 /FPC/DG/DRHSG/CR/2026

Transmis copie pour information à :

- Madame le Directeur Général du FPC;
- Monsieur le Directeur Général Adjoint du FPC ;

(Tous) à Kinshasa/Gombe.

✓ A Monsieur KAYAYA NKANKU Joé
à Kinshasa

Concerne : Votre invitation

Monsieur,

Conformément à la note d'instruction n°020/FPC /DG/DRHSG/2026 du 02 juillet 2026 portant convocation de la commission de recours, nous avons l'honneur de vous inviter ce jeudi 09 juillet 2026 à 10heures à la commission de recours pour répondre aux faits contestés dans votre recours du 10 juin 2026. Lieu : Office du Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux du FPC.

sentiments distingués.

Veuillez agréer, **Monsieur**, l'expression de nos

Pour la commission

MUMBERE KALWENGERO Gratia

Directeur des Ressources Humaines
et Services Généraux

Président



Direction Générale

NOTE D'INSTRUCTION N° 020 /FPC/DG/DRHSG/2026

Concerne : Convocation de la Commission de recours.

La Commission de recours prévue par l'article 113 du Statut du personnel du Fonds de Promotion Culturelle est convoquée pour examiner les recours des Mesdames KIKADI KAJINGA Patricia et MADIDI ADJIM Agathe, contre leur licenciement avec préavis pour des absences injustifiées dues aux longues maladies, ainsi que Monsieur KAYAYA KANKU Joé, contre son licenciement sans préavis pour des absences injustifiées.

Ladite Commission est composée de la manière suivante :

- Monsieur MUMBERE KALWENGERO Gratia, Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux, Président ;
- Monsieur NGIMBI NSIALA Bénédicte, Directeur Financier a.i, Membre ;
- ✓ - Monsieur BIETO PALA Daudet, Chef de Services Ressources Humaines, Secrétaire ;
- Monsieur KAKULE SYALWABO James, Chef de Service Juridique et Contentieux, Membre ;
- Monsieur LUSUNZO SIVA Joël, Président National de la Délégation Syndicale, Membre.

Les travaux de la Commission se dérouleront sur une journée, le 06 juillet 2026.

Fait à Kinshasa, le 02 JUIL 2026

MUTUND KANAM Barbara



Directeur Général